```
<style type="text/css">
.doc-gongmun, .doc-gongmun p, .doc-gongmun li, .doc-gongmun td, .doc-gongmun blockquote {
  color: #000000;
  text-align: justify;
  text-justify: inter-ideograph;
}
.doc-gongmun p { margin: 0 0 0.65em 0; }
.doc-gongmun h1 {
  text-align: center;
  color: #000000;
  margin: 0.3em 0 0.85em 0;
}
.doc-gongmun h2 { color: #000000; margin: 1.15em 0 0.5em 0; }
.doc-gongmun h3 { color: #000000; margin: 1em 0 0.45em 0; }
.doc-gongmun hr {
  border: none;
  border-top: 1px solid #ccc;
  margin: 1.1em 0;
}
.doc-gongmun .hdr-recipient,
.doc-gongmun .ftr-sign { text-align: right; margin: 0 0 1em 0; }
.doc-gongmun a {
  color: #3d5a80;
  text-decoration: none;
  border-bottom: 1px dotted rgba(61, 90, 128, 0.45);
```

}

.doc-gongmun a:hover { border-bottom-color: #3d5a80; }

.doc-gongmun a:visited { color: #4a5568; }

</style>

<!-- 한글(HWP)·Word 로 옮길 때: 글꼴 색 검정, 본문 단락 서식「양쪽 맞춤」적용. -->

<!-- 집행정지 신청서 MD 에는 각 쪽 하단 꼬리말 미포함. 갑호증 PDF 꼬리말은 evidence_pdf_official_footer.py 별도. -->

<!-- 제출: `python tools/md_submission_to_docx_pdf.py --all` (청구서와 동일: 수신·신청인 `hdr-recipient`/`ftr-sign`, `---`·빈 줄, `**굵게**`, 갑호증 남청). -->

중앙행정심판위원회 귀중

집행정지 신청서

사 건

농원근린공원 준공 절차 및 후속 행정행위 집행정지

당사자

신청인: 김찬식 외 주민 일동

피신청인: 인천광역시 연수구청장

작성일·송달

작성일: 2026. . . . (제출 시 기재)

송달장소: 신청인 주소와 같습니다. 전자송달·대리인·위임 등은 **중앙행정심판위원회** 전자포털 및 안내에 따릅니다.

![포털 집행정지신청 탭 참고 화면](/serve/%ED%96%89%EC%A0%95%EC%8B%AC%ED%8C%90%EC%B2%AD%EA

%B5%AC%28%EC%B5%9C%EC%A2%85%29/260405/%ED%99%94%EB%A9%B4%EC%BA%A1%EC%B2%98_2026-04-05_104627.jpg)

신청취지

피신청인이 2026. 3. 13. 농원근린공원 준공기념식 및 기념석 설치를 통해 밖으로 드러낸 '사실상 준공이 된 것과 같은 효과'를 본안 심판 재결 시까지 정지하고, 피신청인이 현재 진행 중인 준공 조서 심사·승인과 앞으로 이루어질 준공 고시 등 뒤따르는 절차 전부를 본안 심판 재결 시까지 정지한다.

라는 결정을 구합니다.

본 신청과 본안 청구의 관계

본 집행정지 신청은, 신청인이 같이 제출하는 행정심판 청구(사 건: 농원근린공원 사실상 준공 외관 조치의 취소 및 인가 조건(통행 확보) 이행 청구)의 심결이 확정되기 전에 피신청인이 진행하는 준공 관련 절차의 집행을 멈추어 달라는 신청입니다. 아래 이유는 본안 청구서의 청구 원인과 같은 사실관계를 전제로 하되, 집행정지 요건(특히 긴급성·회복하기 어려운 손해)에 맞추어 짧게 정리합니다. 본 신청의 입증도 본안과 같이 제출 갑호증만으로 충분한 것으로 판단하며, 갑호증 부번·파일 접두는 `행정심판청구(증거)/갑호증` 폴더의 `갑제 N-M 호증` 명명과 같습니다. 중복 사본 정리 등에 관하여는 본안 청구서의 증거 안내와 같습니다(필요 시 제거 전 의견 개진). 방대한 증거에 관한 구두·서면 소명 기회에 관하여는 본안 청구서 말미「심리상 소명·보완에 관한 부탁」과 같습니다.

붙임(별지) — 파일명

본 신청은 본안과 함께 **별지 제 1 호** `260405_별지제 1 호_증거자료_목록`, **별지 제 2 호** `260405_별지제 2 호_주요인용판례_및_적용주석`, **별지 제 3 호** `260405_별지제 3 호_사실관계_시간축_정리표`를 제출합니다(확장자는 제출 형식에 맞출 것). 갑호증 실물·판례 PDF 편철은 본안 청구서 붙임 안내와 같습니다.

신청이유

신청인은 아래와 같이 주장합니다. 사실관계·증거는 본안 행정심판청구서와 제출 **갑호증**에 의하여 소명하며, 집행정지 요건(특히 **긴급성·회복하기 어려운 손해**)에 맞추어 이 신청서에서만 요지를 정리합니다.

가. 집행을 멈춰야 할 긴급성 — 회복하기 어려운 손해(대법원 91 누 13441)

본 신청은 본안 심판 결과가 나오기 전에 집행을 멈춰야 할 급한 사정이 있다고 봅니다. 대법원 1992. 4. 28. 선고 91 누 13441(교회 건축허가 처분 취소) 【판결요지】는, 건축공사를 마치고 준공검사까지 끝난 뒤에는 건축허가 취소를 구할 법률상 이익이 없다고 볼 여지가 있다는 취지입니다(【판시사항】·국가법령정보센터 본문과 대조). 본건은 위 판결과 사안이 같지는 않으나, 준공이 실질적으로 끝난 뒤에는 본안에서 이기어도 실제로는 구제가 비게 될 수 있다는 점에서 같은 방향으로 긴급성을 말합니다.

즉, 피신청인이 준공 고시 등을 끝까지 밀어붙이면, 신청인은 본안에서 승소하더라도 소의 이익이 없다고 보이거나 권리를 실제로 되찾기 어려운 손해를 입을 수 있습니다. 2026. 3. 13. 기념 행사로 밖으로는 준공이 된 듯한 인상이 이미 생긴 지금, 최종 고시 전에 관련 절차를 멈추어야 한다고 신청인은 봅니다.

한편 준공 행사 시기가 공직선거법상 행사 제한 등과 겹치는 점은, 집행정지 심리에서 공공복리와의 저울질을 할 때 행정 목적이 뒤섞였는지(부당결부)를 보는 데 참고가 될 사정일 수 있으나, 선거범 위반 여부 자체는 다른 관할에 맡기고 본 신청의 초점은 준공 절차를 멈출 긴급성에 둡니다.

나. 준공 행사·기념석과 권리와의 관련(대법원 2008 두 167 전원합의체)

피신청인이 2026. 3. 13. 구청장과 여러 외빈이 참석한 가운데 연 준공기념식과 영구 설치된 준공기념석은, 국민이 보기에 공사가 법적으로 끝난 것처럼 보이는 강한 대외적·공적인 인상을 줍니다. 대법원 2008 두 167 전원합의체 판결은 행정청의 행위가 쟁송 대상이 될 수 있는지를 행위 내용과 국민의 권리·의무와의 실질적 관련 등을 보아 사안마다 판단할 것을 밝혔고, 구제 필요가 있으면 소송 대상을 넓게 볼 수 있다는 취지입니다. 위 기념 행사 등이

신청인의 통행권 등과 직접 이어지는지는 그 법리에 따라 다투어져야 하며, 집행정지 필요성은 그와 별도로 준공이 끝난 뒤 소의 이익이 줄어든다는 위험(91 누 13441)과 함께 보아야 합니다.

다. 인가 조건·통행 관련 약속과 절차의 정당성(대법원 99 다 70600 등)

맹지·통행을 두고 다투는 지적·필지 자료는 본안 [갑 제 1-1 호증](#1-1)(항공), [갑 제 2-1 호증](#2-1)·[갑 제 2-2 호증](#2-2)·[갑 제 2-3 호증](#2-3)(건축대장), [갑 제 3-1 호증](#3-1) 내지 [갑 제 3-6 호증](#3-6)(지적·등부·이음도면·폐쇄지적·1987 항공 등), [갑 제 9-1 호증](#9-1) 내지 [갑 제 9-7 호증](#9-7)(2026. 3. 13. 준공식 현장·표지석 등) 등과 함께 제출됩니다(본안 청구서 마목·**별지 제 1 호** 증거 목록 및 제출본 `행정심판청구(증거)/갑호증` 참조).

피신청인이 예전에 밝힌 통행 관련 입장([갑 제 5-2 호증](#5-2)·[갑 제 6-1 호증](#6-1)·[갑 제 6-2 호증](#6-2) 등, 본안 갑호증 목록과 같음)과 어긋나게 집행하고, 상급기관인 인천광역시장이 고시로 붙인 조건(민원 발생 시 즉시 조치)([갑 제 4-1 호증](#4-1)·[갑 제 4-2 호증](#4-2))을 지키지 않은 채 준공만 밀어붙인다면, 통상 요구되는 주의 의무를 다하지 않은 정당하다고 보기 어려운 절차라고 신청인은 말합니다. 대법원 99 다 70600 【판결요지】[1]는 처분이 취소되었다는 사실만으로 배상책임이 생긴다고 단정할 수 없다고 하되, 담당 공무원이 객관적 주의의무를 지키지 않아 처분이 객관적으로 정당하다고 보기 어려울 정도에 이르면 배상이 문제될 수 있다고 판시합니다. 신청인은 위와 같은 준공 절차가 그에 가깝다고 주장합니다(국가법령정보센터 본문과 대조).

본안 [갑 제 7-2 호증](#7-2)·[갑 제 8-2 호증](#8-2)은 각각 [갑 제 7-1 호증](#7-1)·[갑 제 8-1 호증](#8-1)에 대응하는 동영상의 출력물(PDF 등)로 대체 제출한 것이며, 갑 제 5-1 호증(통행 관련 동영상) 원본은 **별지 제 1 호** 증거(갑호증) 목록〔동영상 열람 및 출력물 대체〕의 URL(<https://youtu.be/b3ld_xLUqkM>)에서, 갑 제 7-1 호증·갑 제 8-1 호증 원본은 각각 <https://youtu.be/nrVMUoRzQ-Q>, <https://youtu.be/LCyquvKKdCw>에서 열람할 수 있습니다. 갑 제 5-2 호증은 건축과 회신(PDF)으로 동영상 출력물 대체와는 별도입니다. 그 밖의 증거 편철·번호는 본안 청구서 **붙임 별지 제 1 호**와 같습니다. [갑 제 4-3 호증](#4-3)·[갑 제 4-4 호증](#4-4)은

인천광역시 사무위임 조례 및 별표(구청장 위임 사항)로 위임·감독 관계를 입증하는 자료로 둡니다. 위 영상은 지형·통행 경과와 선행 행정을 눈으로 확인하기 쉽게 보여 주어, 집행정지 필요성과 회복하기 어려운 손해의 현실을 보태 설명합니다.

라. 설명회·계획 변경 이후에도 이어지는 집행과 긴급성

본안 청구서에서 밝힌 바와 같이, 2019. 7. 24.경 주민설명회 자료에 비추어 본 당시 안내된 도면·배치와 지금 실시계획·현장 사이에는 차이가 크고, 실시계획 인가 고시 부관(민원 즉시 조치·불편 최소화 취지)에도 불구하고 통행 제한·조경·주차장·목계단 조치 미이행 등 집행이 굳어 가고 있습니다. 당시 안내·도면·고시와의 대조 자료는 제출본 `행정심판청구(증거)/갑호증` 기준 [갑 제 10 호증](#10)(조성계획 변경 주민설명회), [갑 제 11 호증](#11)(인천시 도시관리계획 결정 고시 부속 지형·총괄도 등), [갑 제 4-1 호증](#4-1)·[갑 제 4-2 호증](#4-2)(실시계획 인가 고시) 등에 편철되어 있습니다. 집행정지 없이 준공 절차가 끝나면 이런 현장 상태는 되돌리기 어렵고, 나중에 본안에서 인용되어도 실제 회복이 비게 될 위험이 큽니다. 이는 회복하기 어려운 손해를 한 번 더 뒷받침합니다.

마. 공공복리와의 형량 — 형사 가능성은 참고만

본 신청은 위법한 준공 강행을 막는 것이 행정에 대한 신뢰를 되살리는 데 도움이 된다고 봅니다. 준공 서류를 사실과 다르게 쓰거나 인가 조건을 외면하는 행위는 직무유기·허위공문서작성 등 형사 문제와 겹칠 여지가 있을 수 있으나, 그 성립 여부는 수사·재판에서 따질 일이고, 본 신청은 집행을 당장 멈출 필요에 두었습니다.

바. 재량권 일탈·남용에 관한 보조 논거(판례 인용은 별자료 참조)

민원 처리·보완·반려·진행을 고르는 과정에서 법령과 인가 조건에서 요구하는 것을 제쳐 두고 준공 절차만 밀어붙이는 태도는, 대법원 2004 두 2974 【판결요지】[2]가 말하는 처분 당시 기준·신속·정당한 처리와 인가 조건과 뒤따르는 처분의 맞음, 대법원 97 누 7875 등에서 볼 수 있는 이익형량·절차적 정당성과 겹쳐 보아 재량 일탈·남용 논의를 보강할 수

있습니다. 대법원 91 누 5358(건축법 준공검사)의 허가·준공 단계 관계는 보조적으로만 참고하며 본건 도시공원 실시계획과 같은 사안으로 보지 않습니다.
96 누 12917·95 누 9020 은 반려가 재량 남용이 없으면 적법할 수 있다는 취지도 있으므로, 본 신청서 한 줄만으로 단정하지 말고 별첨 판례 요약과 함께 검토합니다. 이 절은 긴급성·회복 곤란에 초점을 둡니다.

결론

피신청인이 위법한 상태를 그대로 둔 채 준공 승인을 마치면, 신청인이 오랫동안 이어 온 통행 여건은 되돌리기 어렵게 상할 수 있습니다. 실질적인 법치와 신청인의 회복하기 어려운 손해를 막기 위해, 피신청인의 준공 관련 집행을 정지하여 주시기를 구합니다.

붙임 행정심판 집행정지신청 제출 자료(본안 청구 갑호증과 같이 제출) 각 1 식.

붙임 인용 판례 요약 PDF 모음은 본안 **별지 제 2 호**(주요 인용 판례 및 적용 주석)에 기재한 순서·취지와 같이 제출. 본안과 동시에 제출하면 한 벌만 편철하여 중복을 피함.

끝.

신청인 김 찬 식 외 주민 일동